REPUBLIQUE DU TCHAD

ASSEMBLEE NATIONALE — SENAT

Unité-Travail-Progrès

LOI N° 008/AN/SENAT/2025
Portant Loi de Finances pour l'exercice 2026

Vu la Constitution ;

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté en leur séance du 17 et du 26 décembre 2025, la loi dont la teneur suit :

I. AUTORISATION DE PERCEPTION DES RESSOURCES

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus, continuera à être opérée en l'an 2026 au profit de l'État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

II. DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2026, sous réserve des conventions ou accords de développement spécifiques, il est prévu un régime fiscal et douanier en faveur des développeurs (personnes morales ou physiques) des Zones économiques spéciales (ZES) dont le régime juridique de base est fixé par l'Ordonnance n°002/PCMT/2022 du 28 juillet 2022 comme suit :

I. De l'admission au régime dérogatoire

Les entreprises personnes physiques ou morales agissant en qualité de développeur dans les ZES doivent justifier :

- **Des investissements d'au moins 250 000 000 FCFA ;**
- **De l'appartenance à une des zones (A et B) classifiées par l'Ordonnance n°002/PCMT/2022 ;**
- **D'un portefeuille ou regroupement d'au moins cinq (5) entreprises ;**
- **D'au moins 60% du personnel national sauf absence des compétences requises au plan national ;**
- **D'un programme spécifique de formation technique et professionnelle du personnel.**

II. Des activités éligibles

Sont éligibles au régime dérogatoire spécifique aux investissements dans les ZES, les activités ci-après :

- **Industrie de transformation locale ;**
- **Agriculture ;**
- **Fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires ;**
- **Elevage ;**
- **Agropoles ;**

III. Seuls, les contribuables soumis au Régime du réel normal d'imposition et ceux soumis au RSI sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente et à la déduire.

Elles sont tenues à déposer leur déclaration mensuellement sans distinction de régime.

IV. Sont imposables de plein droit selon le régime simplifié d'imposition les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égale à 50 millions de FCFA hors TVA et inférieur à 100 millions de FCFA hors TVA.

Sont imposables selon le régime de l'impôt Général Libératoire (IGL) les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxe inférieur à 50 millions de FCFA.

V. Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas de l'IGL, ou relevant de l'IGL mais ayant dépassé au cours d'une opération le seuil de 50 millions de FCFA, fournit une prestation de service ou vend un bien à une personne assujettie à la TVA, la TVA bien que ne figurant pas sur la facture est auto liquidée, collectée par l'assujetti et versée au Trésor Public dans les conditions de droit commun relatives à la TVA retenue à la source. Cette TVA auto-liquidée est déductible chez l'assujetti dans les conditions de droit commun.

<u>Article 31</u> : Pour compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l'article 230 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :

Article 230 (ancien) : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pécheurs des produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pèche ;

2° Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'Affaires :

a)Les opérations liées au contrat d'assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d'assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d'assurance ;

b)Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit- bail ;

3° Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l'État et les collectivités locales ;

4° Les opérations d'importation et de vente de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité ;

5° Les opérations de crédit-bail ;

87.16.90.10	partie de charrettes et tombereaux à usage agricole
87.16.90.90	Autres parties
84.32.41.00 et 84.32.42.00	Distributeurs de fumier
84.29.20.00	Niveleur de terrain
39.18.10.00 et 39.18.90.00	Sous soleuses
84.24.82.10 et 84.24.82.90	Toutes sortes de système d'irrigation
84.67.21.00	Perceuses pour la plantation d'arbre-semences
38.08.91.90 et 38.08.93.90	Produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, herbicides)
38.22.90.00	Matériaux absorbant l'eau du sol
33 02 10 00 et 33 02 90 00	Concentré pour l'industrie alimentaire
04 04 90 00	Lactosérum (Wey Powder)
12 08 10 00	Farine de Soja
76 07 19 10	Bande mince en aluminium pour industrie alimentaire
20 02 90 00	Pate de tomate pour industrie alimentaire
48 19 20 00	Bande pliant pour industrie alimentaire
20 09 61 00	Concentre de raisin pour industrie alimentaire

16° Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière. Une liste des fournitures de biens et de prestations de services pouvant bénéficier de cette exonération est établie par le Ministre en charge des Finances, après avis du Ministre en charge des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une révision périodique pour tenir compte de l'évolution technologique, et ce en accord avec les institutions et organismes publics compétents.

Les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolières ne se trouvant sur cette liste et, ceux n'ouvrant pas droit à déduction restent soumis à la TVA.

17°Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l'objet d'un arrêté du Ministre des finances.

18° L'eau potable et l'électricité produite par la STE et SNE ou toute autre société qui viendrait à s'y substituer et par tout autre producteur Indépendant ;

19° Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

20° Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

21° Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;

22° les intrants agricoles les intrants des produits de l'élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;

23° Les locations d'immeubles nus à usage d'habitation ;

24° Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;

25° Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la transformation du coton fibre ;

26° Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l'eau et de l'électricité ;

27° Les briques cuites fabriquées localement à l'exception des pavés fabriqués par les entreprises relevant du régime du réel ;

28° Les intérêts rémunérant des crédits d'un montant de 1 à 1.000.000 FCFA accordés par des établissements financiers de micro-crédit avec un échéancier de remboursement d'au moins six (6) mois et mensualité inférieure ou égale à 100.000 FCFA ;

29° Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers ;

30° (supprimé) ;

31° Les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune et les infections virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du 3ème âge sans ressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

32° L'acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables.

33° les intérêts des emprunts pour le financement des énergies renouvelables

34° les intérêts des emprunts destinés à l'acquisition des matérielles et équipements agricoles par les entreprises relevant du régime réel.

35° les machines et équipements destinés à la production et à la transformation agricoles

36° les matériels et équipements destinés à l'usage des personnes handicapées.

37° Les engrais, semences figurant dans la liste ci-dessus

38° les intérêts rémunérant les obligations souscrites par les non professionnels du secteur financier.

39° les retraits et paiements à travers les Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) et guichets automatiques des banques.

Lire :

Article 230 (nouveau) : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

6° Le super et le gasoil enlevés par les distributeurs agréés auprès de la société de raffinage de N'Djamena et vendus à la pompe ;

Il en est de même, du jet A 1 destiné à l'avitaillement des aéronefs effectuant des vols intérieurs.

15° Les produits figurant sur la liste ci-dessous :

N° du tarif	**Désignation tarifaire**
2937.91.00	Insuline et ses sels
2930.2100	Quinine et ses sels
2941	Antibiotiques
3007.0090	Cire pour art dentaire
3701.1000	Plaques et films pour rayons X
3702.1000	Pellicules pour rayons X
40.14/ 30	Articles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc Produits pharmaceutiques
4015.11.00	Gants pour la chirurgie
7015.10.00	Verrerie des lunettes
8419.20.00	Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713	Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
8714.20.00	Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00	Lunettes correctrices
90.18.11à 9022.90	Appareils médicaux
9402.10.11	Fauteuils de dentistes
9402.1019	Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02	Viandes et Volailles
0401	Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0402	Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05	Pain Farine et froment
1901.10.11	Préparation pour l'alimentation des enfants
4901.91.00	Livres scolaires brochures et imprimes similaires
4902	Journaux et publications périodiques, imprimés même illustres ou contenant de la publicité.
1001.10.10 1002.00.10 1004.00.10 1005.10.00	Semences végétales
31	Engrais
05.11.10.00	Semences animales
04.07.11.00	Œufs de volailles destinés à l'incubation
84.14.60.00	Aérateur
84.19.31.00	Séchoir à grain mobile
87.16.80.10	Charrettes d'attelage
84.36.10.00	Machine pour production d'aliment pour poisson
84.45.19.10	Égreneuse
84.79.82.00	Concasseuse à coquille
84.79.82.00	Broyeur Mélangeur

84.76.89.00	Appareils ou équipements de distribution automatique des aliments
84.36.21.00	Machine de vaccination au couvoir
87.05.90.00	Véhicule frigorifique pour transporter des œufs à couver
84.36.21.00	Incubateur
84.36.10.00	Abreuvoirs et mangeoires automatiques
85.04.21 à 85.04.23	Appareils de transformation
8501.10.00	Module photovoltaïque ou générateur
8541.42.00	**Cellules photovoltaïques non assemblées en module ni constituées en panneaux**
8541. 43.00	**Cellules photovoltaïques non assemblées en module ou constituées en panneaux**
8541. 90.00	**Parties des cellules photovoltaïques**
7308. 90.00	**Autres constructions ou parties de construction en fer, fonte ou acier destinées aux cellules photovoltaïques**
8504.3100	Transformateurs de systèmes photovoltaïques
8504.40.00	Onduleurs de systèmes photovoltaïques
9030.39.00	Contrôleurs de systèmes photovoltaïques
8544.20.00	Câbles de systèmes photovoltaïques
8507.80.00	Accumulateurs de systèmes photovoltaïques
853630.00	Interrupteurs de systèmes photovoltaïques
8507.80.00	Batteries solaires, batteries stationnaires
8504.90.00	Chargeurs de batteries solaires
8513.10.00	Lampes portables solaires
8513.10.00	Torches solaires
8436.80.00	Moulins à générateurs solaires
8413.82.00	Pompes à générateurs solaires
8537.10.00	Armoires de commande pour pompes photovoltaïques
8419.40.00	Équipements de distillateurs solaires
8419.31.00	Équipements de séchoir solaires
84 21.21.00	Appareil solaire pour linge de filtre d'eau
8412.80.00	Turbines de systèmes éoliens
8410.	Pales d'éoliennes
8504.33.00	Générateurs de systèmes éoliens
8413.81.00	Pompes éoliennes
8419.31.00	Séchoirs à énergie éolienne
8504.34.00	Transformateurs de systèmes éoliens
8504.40.00	Onduleurs de systèmes éoliens
9030.39.00	Contrôleurs de systèmes éoliens
2836.50.00	Carbonate de calcium
3204	Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants
3901 et 3902	Polyéthylène
3907.30.00 3907.50.00 3909 3911	Résines
3905 à 3908	Polymères

3915	Déchets, rognures et débris de matières plastiques
8465.99.00	Autres machines pour le travail des matières plastiques
87.01.91.00 à 87.01.95.00	Tracteurs agricoles (de toutes puissances)
84.33.51.00	Moissonneuses
84.32.10.00	Charrues
84.24.41.00 et 84.24.49.00	Pulvériseurs
84.32.21.00 et 84.32.29.00	Herses
84.32.31.00	Semoirs
84.32.41.00 et 84.32.42.00	Épandeurs
84.79.82.00	Giro broyeurs
73.25.91.00	Rouleaux broyeurs
84.36.80.00	Cultivateurs
85.09.40.00	Déchiqueteuses
84.26.99.00	Grues hydrauliques
84.33.20.00	Faucheuses
84.36.80.00	Andaineurs
84.36.80.00	Faneuses
87.16.10.00	Remorques pour tracteurs
84.32.39.00	Planteuses pour manioc
84.33.40.00	Presse à balle
84.27.20.00	Chariots télescopiques
84.53.59.00 et 84.33.53.00	Récolteuses
87.16.90.10	partie de charrettes et tombereaux à usage agricole
87.16.90.90	Autres parties
84.32.41.00 et 84.32.42.00	Distributeurs de fumier
84.29.20.00	Niveleur de terrain
39.18.10.00 et 39.18.90.00	Sous-soleuses
84.24.82.10 et 84.24.82.90	Toutes sortes de système d'irrigation
84.67.21.00	Perceuses pour la plantation d'arbre-semences
38.08.91.90 et 38.08.93.90	Produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, herbicides)
38.22.90.00	Matériaux absorbant l'eau du sol
33 02 10 00 et 33 02 90 00	Concentré pour l'industrie alimentaire
04 04 90 00	Lactosérum (Wey Powder)
12 08 10 00	Farine de Soja
76 07 19 10	Bande mince en aluminium pour industrie alimentaire
20 02 90 00	Pate de tomate pour industrie alimentaire
48 19 20 00	Bande pliant pour industrie alimentaire
20 09 61 00	Concentre de raisin pour industrie alimentaire

	Equipements de recherche scientifique dans les laboratoires de santé animale et de production animales
	Automates de diagnostic en santé animale ; production animale, biochimie et biologie moléculaire
	Kit de diagnostic prêt à utilisés pour le diagnostic des maladies animales
	Réactifs de diagnostic *in vivo* des maladies animales
	Matériels de préanalystique (verrerie et autres récipients de laboratoire)
	Milieux de culture des microorganismes
	Réactifs de Diagnostic des zoonoses
	Equipements et automates de production des vaccins et médicaments vétérinaires
	Matériels de conditionnement des vaccins et médicaments vétérinaires
	Consommable de laboratoire pour la production des vaccins et médicaments vétérinaires
	Equipements, petits matériels, consommables et réactifs de laboratoire pour le contrôle de qualité des vaccins et médicaments vétérinaires
	Equipements agricoles pour la production des cultures fourragères
	Engrais pour fertilisation des sols destinés à la culture fourragère
	Semence d'expérimentation en génétique et production animale
	Azote liquide pour conservation des semences
	Equipement et consommables pour production laitière
	Equipement du système d'irrigation des cultures fourragères
	Matériel de chaine de froid de toute gammes
	Produits vétérinaires destinés aux études cliniques

(Le reste sans changement)

<u>Article 32</u> : Pour compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l'article 238 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 238 (ancien) :

I. Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants :

1° 17,5 % applicable à toutes les opérations taxables ;

2° 9% applicable aux produits locaux ci-après :

- Sucre, huile, savon, textile, fer à béton et les produits et sous-produits de l'industrie agroalimentaire locale hors alcool ainsi que les matériels destinés à l'artisanat et à la pêche ;

- Prestations de restauration fournies par les structures hôtelières et Restaurants relevant du régime du réel ;

- Prestations d'hébergement fournies par les établissements d'hébergement touristique agréés.

3° 0% applicable aux exportations et transports internationaux et l'avitaillement des aéronefs en jet A 1 à destination de l'étranger.

Lire :

Article 238 (nouveau) :

I. Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants :

1° 17,5 % applicable à toutes les opérations taxables **à l'exclusion des taux réduits** ;

2° 9% applicable aux opérations de production et de vente portant sur les produits suivants :

- Sucre, huile, lait, yaourt, beurre, fromage, viande, savon, textile, fer à béton et les produits et sous-produits de l'industrie agroalimentaire locale hors alcool ainsi que les matériels destinés à l'artisanat et à la pêche ;

- **Prestations d'hébergement et de restauration fournies par les structures hôtelières, Restaurants et établissements d'hébergement.**

Un taux réduit spécifique est applicable dans le secteur de l'industrie de ciment, dans la fourchette fixée par les textes communautaires.

3° 0% applicable aux exportations et transports aériens, l'avitaillement des aéronefs en jet A 1 à destination de l'étranger **et, aux opérations d'entretien et de réparation effectuée sur les aéronefs.**

<u>Article 33</u> : Pour compter du 1er janvier 2026, les dispositions de l'article 246 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 246 (ancien) :

I. Sans présumer de l'application d'autres sanctions, la TVA est déductible si les mentions ci-dessous sont remplies :

- Le Numéro Identifiant Fiscal (NIF) des deux (2) parties d'une opération commerciale : client et fournisseur, prestataire et bénéficiaire ;

Article 72 : Pour compter du 1er janvier 2026, l'exportation du bétail sur pied et des produits de l'élevage est autorisée sans limitation, à l'exception du bétail sur pied de sexe femelle, dont l'exportation est formellement interdite.

Toute exportation frauduleuse de bétail est proscrite sur l'ensemble du territoire national.

Quiconque aura sciemment organisé, transigé, favorisé ou participé de quelque manière que ce soit à cette exportation sera puni conformément aux lois en vigueur.

Article 73 : Pour compter du 1er janvier 2026, l'article 14 de la loi de finances pour 2024, tel que modifié par l'article 34 de la loi de finances pour 2025, est modifié comme suit :

Au lieu de :
Article 14 (ancien) :
(1) Pour compter du 1er janvier 2024, il est institué au profit des Conseils Provinciaux et des Communes, des centimes additionnels sur les impôts et taxes ci-après :
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- La Taxe spécifique sur les liqueurs ;

(2) Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l'impôt concerné.
(3) Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base.
(4) Les procédures d'assiette, d'émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes additionnels communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base.

(5) Les produits des centimes additionnels provinciaux et communaux sont répartis à hauteur de :

- 50% repartie à part égal à l'ensemble des provinces disposant d'un Conseil Provincial.
- 50% restant une première enveloppe de 5 millions FCFA est octroyé a chaque commune mise en place par élection organisée par l'ANGE et le solde restant est repartie à l'ensemble des communes suivant leurs nombres d'électeurs. Pour ce qui est de la Ville de N'Djamena la répartition de l'ensemble de l'enveloppe lui revenant se fera comme suit :
  - 20% pour la Mairie centrale et ;
  - 80% pour les Communes d'arrondissement proportionnellement à leurs nombres d'électeurs.

Lire :

Article 14 (nouveau) :
(1) Pour compter du 1er janvier 2024, il est institué au profit des Conseils Provinciaux et des Communes, des centimes additionnels sur les impôts et taxes ci-après :
- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- La Taxe spécifique sur les liqueurs ;

(2) Le taux des centimes additionnels est fixé à 10 % du principal de l'impôt concerné.
(3) Les centimes additionnels sont calculés tant sur le principal que sur les majorations des

impôts auxquels ils s'appliquent et suivent le sort des éléments qui leur servent de base.
(4) Les procédures d'assiette, d'émission, de recouvrement ainsi que les poursuites et le contentieux relatifs aux centimes additionnels communaux sont les mêmes que pour les impôts et taxes qui leur servent de base.

(5) Les produits des centimes additionnels provinciaux et communaux sont répartis à hauteur de :

- 50% repartie à part égal à l'ensemble des provinces disposant d'un Conseil Provincial.
- 50% restant une première enveloppe **de 17 millions FCFA** est octroyé à chaque commune mise en place par élection organisée par l'ANGE et le solde restant est repartie à l'ensemble des communes suivant leurs nombres d'électeurs. Pour ce qui est de la Ville de N'Djamena la répartition de l'ensemble de l'enveloppe lui revenant se fera comme suit :
  - 20% pour la Mairie centrale et ;
  - 80% pour les Communes d'arrondissement proportionnellement à leurs nombres d'électeurs.

Article 74 : Pour compter du 1er janvier 2026, l'article 39 de la loi n°021/PR/2017 portant Budget général de l'État, tel que modifiés par l'article 51 de la loi n°043/PR/2019 portant Budget général de l'État pour l'exercice 2020, est modifié comme suit :

Au lieu de :
Article 39 (ancien) : Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés de téléphonie mobile plafonnés à un taux cumulé de 9% sont repartis comme suit :

- 3,5% ARCEP ;
- 2,5% ADETIC ;
- 1% ENASTIC ;
- 1% ANSICE ;
- 1% Services du Budget.

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera les modalités pratiques de recouvrement, du suivi et le mécanisme de décaissement au profit des bénéficiaires.

Lire :

Article 39 (nouveau) : Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés de téléphonie mobile plafonnés à un taux cumulé de 9% sont repartis comme suit :

- **2,5% ARCEP ;**
- **2% ADETIC ;**
- **2% ANSICE ;**
- 1% ENASTIC ;
- **1% STPE ;**
- **0,5 % Services du Budget et de l'Informatisation.**

(Le reste sans changement)